교직원 복무 기강 확립 및 징계 예방 연수

충청남도교육청 교원인사과 초등인사팀

목적

경각심 제고

: 최근 주요 징계 사례(음주운전, 부적절한 온라인 활동) 공유

손해 직시

: 징계가 개인에게 미치는 실질적인 불이익(승진, 보수 등) 직관적 인지

예방 강화

: 학교 현장의 복무 기강 확립 및 위반 행위 사전 예방

징계의 개념 및 종류

징계의 정의

공무원(교원)이 법령을 위반하거나 직무 상 명령에 불복하는 등

직무 상 의무를 위반하거나,

직무 태만 또는 품위 손상 행위를 한 경우,

징계위원회의 심의를 거쳐 부과되는 행정상 불이익 처분

01 징계 처분의 종류

경징계

견책
(6개월 승진 및 호봉 승급 제한)

감봉
(1~3개월, 봉급의 ⅓ 감액)

VS

중징계

정직
(1~3개월, 봉급의 전액 감액)

강등
(1계급 강등 및 정직 3개월)

해임

파면

02 징계의 영향

신분상 불이익

파면, 해임, 강등, 정직 등

신분 박탈 및

직무 수행 정지

재산상 불이익

봉급 감액 및 불이익

(감봉, 정직)

퇴직금/연금 감액

(파면, 해임)

성과상여금 미지급

승진/승급 불이익

징계 종류에 따른

승진 임용 및

정기 승급 제한

지속적 발생 징계 사례 Ⅰ : 음주운전

✓음주 운전, '실수'가 아닌 '중대한 품위유지 의무 위반'

관련 법규

국가공무원법 제 63조(품위 유지의 의무)
: 음주운전은 공직 사회에 대한 국민의 신뢰를 실추시키는 비위 중 징계 수위가 가장 높게 적용되는 사례 중 하나

징계 기준

혈중 알코올 농도/위반 횟수로 징계 양정

- 혈중 알코올 농도 0.05% 미만 : **감봉 ~ 정직**
- 혈중 알코올 농도 0.05% ~ 0.2% 미만 : **정직 ~ 강등**
- 혈중 알코올 농도 0.2% 이상 : **정직 ~ 해임**
- 음주운전 2회 이상 : **강등 ~ 해임/파면**

※ 인명 피해 발생, 측정 거부, 운전 중 사고 시 파면/해임까지 가능

최근 급증 징계 사례 Ⅱ : 부적절한 인터넷 개인 미디어 활동

✓ SNS, 블로그 등 개인 미디어 활동은 '개인의 영역'이 아닌 '공직 복무의 연장선'

주요 위반 유형 및 관련 법규

- 근무 시간 중 개인 블로그 / SNS에 상품/서비스 홍보 글 게시
  : **국가공무원법 제56조(성실의무), 제64조(영리 업무 금지)**
- 개인 SNS에 특정인 또는 특정 기관을 비방/모욕하는 글 게시
  : **국가공무원법 제63조(품위 유지의 의무), 명예훼손 및 모욕죄**

징계 처분의 심각성

01 승진 및 각종 불이익

① 승진 임용 제한 기간

파면	5년간 공무원 재임용 제한
해임	3년간 공무원 재임용 제한
강등	21개월 승진 제한
정직	18개월 + 처분 기간 승진 제한
감봉	12개월 + 처분 기간 승진 제한
견책	6개월 승진 제한

☑ 징계 처분일로부터 해당 기간 동안 승진 심사 대상에서 완전히 제외, 관리자(교감, 교장) 승진에 치명적!

01 승진 및 각종 불이익

② 승급 제한(호봉 승급 지연)

정직	18개월 승급 제한
감봉	12개월 승급 제한
견책	6개월 승급 제한

- 징계 처분을 받은 기간 동안 승급이 정지되며, 제한 기간만큼 다음 호봉 승급일이 지연

- 승급 제한 1년은 1호봉 상승이 1년 늦춰짐을 의미하며, 이는 징계기록 말소 제한 기간 전까지 누적적인 손해를 발생

01 승진 및 각종 불이익

③ 기타 불이익

- **성과상여금:** 당해 연도 지급 제외, 징계 처분에 따라 차년도 미지급, 차차년도까지 최하등급

[주요 비위행위자 제재 강화 방안(적용시점 2016.10.1. 이후 징계처분자)]

○ 주요 비위행위 4대 비위(금품·향응수수, 성적조작, 성관련 비위, 학생에 대한 상습적이고 심각한 신체적 폭력) 외
음주운전, 공금횡령 · 유용 포함 ☞ 6대 비위

○ **성과 상여금 차년도 미지급, 차차년도 최하위 등급 부여**

- **맞춤형 복지:** 징계 처분에 따라 복지 점수가 감액

- **표창/포상:** 징계 기록으로 인해 포상 추천이 배제

02 보수 손해 직관적 비교 I

사례 1



음주운전, 정직 2월

음주운전은 즉시 최소 1,000만원 이상의 손해를 발생시키고, 미래 호봉 상승까지 박탈

*15년차 교사(23호봉 가정)

구분	내용	비고
징계 대상	초등교사(15년차, 23호봉)	봉급: 3,734,600원 연간정기승급일 1월 1일 가정
징계 사유	음주운전	
징계 처분	정직 2월	징계처분종료일 당해 연도 12월 31일 가정
승급제한 기간	26개월	18개월+2개월(처분기간)+6개월(가산) 1년차 1.1부터 3년차 3.1까지
호봉재획정기간	7년(84개월)	1년차 1.1부터 7년차 12.31까지, 8년차 1.1 호봉재획정
1호봉 월봉급 차액	127,700원	23호봉 24호봉 차액을 호봉간 차액으로 균일 적용 가정
형사 벌금	800만원	혈중알코올농도 0.08% 설정

< 정직 처분 당해 연도 손해액 >

손해 항목	손해 항목	비고
1. 봉급 수당 상여금 등 즉각적 손실	12,591,278원	정직2월로 인한 봉급 및 수당 감액, 성과상여금 미지급 등 (성과상여금: 당해 연도 미지급, 차년도 미지급, 차차년도 최하위)
2. 형사벌금 납부액	8,000,000원	
총합계	**20,591,278원**	

< 승급 제한 및 호봉재획정으로 인한 장기적인 봉급 손해액(1년차~7년차) >

- 승급제한 26개월 인해 1년마다 이루어져야 할 호봉 승급이 26개월 지연되고, 이로 인한 2호봉(24개월)의 회복은 징계 말소 기간 7년이 지난 후에 이루어짐.

- **3년차 3월 1일 :** 26개월 승급 제한 기간 종료, 직전 호봉(23호봉)에서 24호봉으로 1차 승급
- **8년차 3월 1일 :** 징계 말소 기간 7년(84개월)이 지나 승급 제한으로 인정받지 못한 2호봉(2년)이 호봉에 합산되어 재획정

연도	원래 호봉	실제 호봉	호봉 차이	월 손해액	연간 손해액	누적 손해액
1년차	24	23	1	127,700원	1,532,400원	1,532,400원
2년차	25	23	2	255,400원	3,064,800원	4,597,200원
3년차 1~2월	26	23	3	383,100원	766,200원	5,363,400원
3년차 3~12월	26	24	2	255,400원	2,554,000원	7,917,400원
4년차	27	25	2	255,400원	3,064,800원	10,982,200원
5년차	28	26	2	255,400원	3,064,800원	14,047,000원
6년차	29	27	2	255,400원	3,064,800원	17,111,800원
7년차	30	28	2	255,400원	3,064,800원	20,176,600원
8년차	31	31	0	호봉재획정 반영		

< 최종 손해액 >

연도별 손해액	계산 항목	금액
당해 연도	봉급, 수당, 상여금, 벌금 등 즉각적 손실	20,591,278원
1년차	승급 지연으로 인한 봉급 손실	1,532,400원
2년차	승급 지연으로 인한 봉급 손실	3,064,800원
3년차	승급 지연으로 인한 봉급 손실	3,064,800원
4년차	승급 지연으로 인한 봉급 손실	3,064,800원
5년차	승급 지연으로 인한 봉급 손실	3,064,800원
6년차	승급 지연으로 인한 봉급 손실	3,064,800원
7년차	승급 지연으로 인한 봉급 손실	3,064,800원
최종 손해액		**40,676,878원**

결론 정직 2월 처분으로 인해 승급 제한 26개월이 적용되고, 징계 말소 기간 7년(84개월) 후에 호봉이 재획정된다는 규정을 적용할 경우, **총 약 4,076만 원의 금전적 손해**를 보는 것으로 산출

02 보수 손해 직관적 비교 II

사례 2



부적절한 온라인 활동(품위 유지의 의무 위반) 감봉 2월 처분

*15년차 교사(23호봉 가정)

구분	내용	비고
징계 대상	초등교사(15년차, 23호봉)	봉급: 3,734,600원 연간정기승급일 1월 1일 가정
징계 사유	품위 유지의 의무 위반 (개인 SNS 특정인 비방)	
징계 처분	감봉 2월	봉급의 ⅓ 감액 X 2개월
승급제한 기간	14개월	12개월 + 2개월(처분 기간) 1년차 1.1부터 2년차 2.28까지
호봉재획정기간	5년(60개월)	1년차 1.1부터 5년차 12.31까지, 6년차 1.1 호봉재획정
1호봉 월봉급 차액	127,700원	23호봉 24호봉 차액을 호봉간 차액으로 균일 적용 가정
형사 벌금	100만원	명예훼손 또는 모욕

< 감봉 처분 당해 연도 손해액 >

손해 항목	손해 항목	비고
1. 봉급 수당 상여금 등 즉각적 손실	8,133,123원	감봉2월로 인한 봉급 및 수당 감액, 성과상여금 미지급 등 (성과상여금: 당해 연도 미지급, 차년도 정상 지급)
2. 형사벌금 납부액	1,000,000원	
총합계	**9,133,123원**	

< 승급 제한 및 호봉재획정으로 인한 장기적인 봉급 손해액(1년차~5년차) >

- 승급제한 14개월 인해 1년마다 이루어져야 할 호봉 승급이 14개월 지연되고, 이로 인한 호봉의 회복은 징계 말소 기간 5년이 지난 후에 이루어짐.

연도	원래 호봉	실제 호봉	호봉 차이	월 손해액	연간 손해액	누적 손해액
1년차	24	23	1	127,700원	1,532,400원	1,532,400원
2년차 1~2월	25	23	2	255,400원	510,800원	2,043,200원
2년차 3~12월	25	24	1	127,700원	1,277,000원	3,320,200원
3년차	26	25	1	127,700원	1,532,400원	4,852,600원
4년차	27	26	1	127,700원	1,532,400원	6,385,000원
5년차	28	27	1	127,700원	1,532,400원	7,917,400원
6년차	29	29	0	호봉재획정 반영		

< 최종 손해액 >

연도별 손해액	계산 항목	금액
당해 연도	봉급, 수당, 상여금, 벌금 등 즉각적 손실	9,133,123원
1년차	승급 지연으로 인한 봉급 손실	1,532,400원
2년차	승급 지연으로 인한 봉급 손실	1,787,800원
3년차	승급 지연으로 인한 봉급 손실	1,532,400원
4년차	승급 지연으로 인한 봉급 손실	1,532,400원
5년차	승급 지연으로 인한 봉급 손실	1,532,400원
최종 손해액		**17,050,523원**

결론 감봉 2월 처분으로 인해 승급 제한 14개월이 적용되고, 징계 말소 기간 5년(60개월) 후에 호봉이 재획정된다는 규정을 적용할 경우, **총 약 1,705만원의 금전적 손해**를 보는 것으로 산출

결론 및 당부 사항

교원의 학교 밖 직무와 무관한 품위 유지의 의무, 다시 한번 주의해 주세요!

학교 관리자의 역할

- **정기적 연수:** 음주운전, 온라인 활동 등 최근 급증하는 징계 사유에 대해 연 1회 이상 예방교육 실시
- 교직원의 개인 SNS/ 블로그 활동의 영리성/적절성에 대한 문의가 있을 경우 적극적으로 상담 및 가이드라인 제시

교직원 당부 사항

- **‘운전대’를 잡는 순간**
  단 1잔의 음주도 공직의 기회를 영구히 박탈할 수 있음을 명심
- **‘키보드’를 잡는 순간**
  온라인 상의 익명성이 교원의 품위를 지켜주지 못하며,
  명예훼손/모욕은 법적 책임과 징계로 즉시 이어진다는 것을 인지

모두가 행복한 학교를 만들기 위해 교직원 복무 기강 확립에 힘써 주시기를 당부드립니다.

감사합니다.